

La gestione dei conflitti presso i Longobardi

Avv. Carlo Alberto Calcagno

Quando i popoli germanici arrivarono nella nostra penisola vollero progressivamente abbandonare il loro dio Odino e abbracciare a loro modo la fede cristiana.

Allo stesso tempo cercarono di imitare i Romani anche dal punto di vista giuridico.

Racchiusero così le loro consuetudini in compilazioni, ma il contenuto, se si eccettuano i Goti che sostanzialmente trascrissero le leggi romane, è ben diverso da quanto ci propone il Codice giustiniano^[1].

Nel diritto romano la pena era, infatti, strettamente legata alla socialità, ma questo valore dal V al XII secolo^[2] si perse: i popoli barbari erano congiunti tra di loro solo dal desiderio di combattere, ma non avevano coscienza di un vincolo sociale preesistente^[3]; gli unici valori perseguiti erano la fedeltà reciproca e l'individualità.

Il sistema penale barbaro coniugava questi due ultimi elementi nel diritto di faida che in primo luogo spettava al singolo, ma anche alla famiglia o al gruppo parentale, e spesso coinvolgeva comunità più ampie (ad esempio quella di villaggio)^[4].

In seguito a reati come l'omicidio, il ferimento o semplicemente ad inimicizie, la faida prevedeva insomma come contropartita l'omicidio, la devastazione, l'incendio doloso, la rapina, il furto e il pignoramento privato abusivo^[5].

Particolarmente importante era la vendetta di sangue, cioè la faida che faceva seguito a un omicidio, a un ferimento grave o a un'ingiuria^[6].

L'individuo si reputava insomma investito da Dio del mandato a punire le offese recate a lui o ai parenti col sangue dell'offensore^[7].

Chi non volesse o non potesse^[8] avvalersi della faida vedeva il danneggiante portato davanti ad tribunale degli uomini in arme (*Mallo*)^[9].

Il sistema di regolazione dei conflitti era retto da consuetudini e non da leggi scritte.

Esse individuavano alcuni delitti pubblici che erano puniti con la morte.

Al di fuori dei delitti pubblici che non ammettevano risarcimento^[10] avveniva invece la *pacificatio faidae* cioè la composizione pecuniaria della vendetta privata attraverso il *guidrigildum* e/o il *fredus*^[11].

Nella determinazione del guidrigildo si operava la *aestimatio capitis* che in un primo tempo era lasciata allo stesso offeso e successivamente fu regolata dalla legge^[12].

Il risarcimento del guidrigildo, a secondo del popolo barbaro di riferimento, poteva essere fisso^[13] ossia stabilito dalla legge, ovvero variabile ed era quindi determinato da periti o giudici^[14].

Col tempo si diffuse l'idea che solo Dio potesse svelare la verità delle cose occulte.

Ed ecco allora che la Divinità divenne giudice nei cosiddetti giudizi di Dio (Ordalie): la prova della reità o dell'innocenza veniva affidata all'acqua fredda, piuttosto che all'acqua bollente, alla croce, ai carboni ardenti etc.

In sostanza chi vinceva queste prove dimostrava la sua innocenza e chi le perdeva la sua colpevolezza e quindi poteva sfuggire alla sicura condanna solo col pagamento del guidrigildo^[15].

Tali prove vennero in seguito sostituite dal duello giudiziario^[16]: si reputava che la Divinità intervenisse a manifestare il suo giudizio tramite la sorte delle armi^[17].

Così l'individuo vide nella propria attività la sua sicurezza suprema e quantunque le leggi germaniche avessero cercato in qualche modo di frenare la guerra *privata inimicitias componendo*, la faida si perpetuò come giudizio di Dio col diritto di sfida^[18], come espressione suprema del principio individuale, considerato appunto radice della coesistenza degli uomini, fino all'apparire delle moderne istituzioni^[19].

Rotari fu così determinato nel sostenere il giudizio di Dio che Liutprando confessò di voler eliminare il duello giudiziario, ma di non averne le forze^[20].

La Chiesa cercò di limitare per quanto era possibile la faida e l'ordalia ad esempio con il diritto di asilo e con l'istruzione di un processo basato il più possibile sui riscontri oggettivi, ma non poté fare a meno di accogliere a sua volta il giudizio di Dio istituendo la *purgatio canonica* a fronte della quale l'ecclesiastico accusato poteva discolarsi dall'accusa tramite il giuramento sulla propria innocenza.

Così dispose nel 643 per i delitti di minore gravità dei sudditi l'Editto di Rotari (legge VIII), ma qui i testimoni che giurassero sulla buona fede dell'accusato dovevano essere dodici soggetti terzi detti Sagramentali o Aidi^[21].

I più alti prelati si sentivano anche autorizzati a praticare addirittura il duello giudiziario, direttamente o tramite i propri *advocati*^[22].

L'uso dell'ordalia in definitiva ebbe lunga grande fortuna e divenne uno dei capisaldi del feudalesimo: la Chiesa lo proibì soltanto nel 1215 con il IV Concilio Laterano ed introdusse una rivoluzione per l'amministrazione della prova: le testimonianze scritte sostituirono il verdetto delle armi (duello giudiziario) o le prove fisiche^[23].

Ma la proibizione a nulla sortì visto che Ottone II dovette ripristinare il duello giudiziario e il papa Innocenzo III dovette concederlo ai^[24] Beneventani che lo inserirono in uno Statuto approvato con riluttanza da Gregorio IX nel 1230^[25].

Successivamente alla calata di Alboino^[26] il guidrigildo, almeno in Italia^[27], era un privilegio quasi esclusivamente riservato alle genti barbare, ossia in buona sostanza ai Longobardi.

In altre parole quando i barbari attribuivano il guidrigildo ad una persona lo fornivano di una qualche protezione, perché chi lo uccideva o commetteva offesa contro di lui sapeva che sarebbe stato soggetto al pagamento di una somma di denaro^[28].

Con un esempio eloquente si può dire che solo colui che riceveva mandato dal re^[29] di uccidere un vescovo cattolico poteva farlo impunemente, e pure risparmiare i soldi del guidrigildo che ammontava a venti soldi^[30]; negli altri casi l'uomo longobardo^[31] poteva uccidere impunemente il suo nemico, ma doveva

pagarne il capo e se il capo della vittima era quello di un longobardo o di un longobardizzato il risarcimento poteva essere copioso.

Alla fin fine l'apprezzo dipendeva dalla sua qualità, nel senso che vedeva il suo culmine nei possidenti terrieri, ed il minimo negli "uomini liberi" ossia nei plebei.

In mezzo si trovavano in posizione superiore i nobili (impiegati superiori, gente di corte) e al di sotto gli arimanni (i guerrieri) tra cui spiccavano gli *esercitales* ovvero i guerrieri a cavallo.

Potremmo in altre parole paragonare il guidrigildo alla concessione della cittadinanza oppure alla piena capacità giuridica.

Era riservato agli uomini guerrieri, che lo consideravano come una sorta di battesimo.

Del resto chi voleva possedere un immobile doveva essere in grado di difenderlo con le armi; chi per motivi fisici o giuridici non fosse atto alle armi non poteva accampare alcun diritto, non poteva essere giudice, Scabino o testimone.

La donna che non poteva prendere in mano armi non aveva un guidrigildo, ma le si applicava in via di similitudine^[32].

E che la donna avesse un grande valore per i Longobardi lo dimostra il fatto che chi impediva alla donna libera la via doveva pagare novecento soldi^[33] e così chi la stuprava^[34], la rapiva violentemente^[35] o la sposava da minorenn^[36].

La donna di qualsiasi genia era però soggetta al *mundio* di un cittadino^[37] e quindi era a quest'ultimo che andava il risarcimento.

Il *mundio* non l'abbandonava per tutta l'esistenza: ad esso erano soggetti anche i figli nei confronti del padre, ma al contrario della donna potevano emanciparsi diventando guerrieri.

Siccome le nozze di una nubile o di una vedova dovevano essere autorizzate dai parenti, se un uomo la sposava senza chiedere il permesso doveva pagare ai parenti 20 soldi per il diritto di faida e 20 soldi per l'*anagrip*, ossia per aver nutrito un proponimento audace.

Chi si sposava peraltro doveva acquistare anche il *mundio* perché diversamente non poteva ereditare^[38].

Abbiamo accennato che i Longobardi utilizzavano il sistema del guidrigildo variabile: arrivati appunto in Italia non lo estesero ai Romani^[39], la cui incolumità era dunque spesso seriamente minacciata dalla faida.

Giuridicamente i Romani erano considerati nella stragrande maggioranza semiliberi (*Aldii*)^[40], o servi dei Longobardi^[41]: da tale condizione scaturiva primariamente che non potessero tenere armi, il che li rendeva particolarmente indifesi. Se erano servi potevano diventare *aldii*^[42] e chi li uccideva doveva pagare il prezzo dell'aldionato, ma al suo padrone e non certo agli eredi del defunto^[43].

La regina Teodolinda^[44] volle che si estendesse il guidrigildo variabile almeno ai sacerdoti che però non godevano comunque di molta tranquillità dato che non sapevano con precisione quanto valesse il loro "capo"^[45]; in generale possiamo affermare che il guidrigildo concesso era comunque di valore assai inferiore a quello attribuito ai dominatori: un nobile longobardo valeva circa trecento soldi, mentre un cavaliere di infimo rango centocinquanta; un romano longobardizzato non arrivava invece a cento^[46].

Con Rotari ed il suo Editto (643 d. C.) furono abolite integralmente le norme che non fossero longobarde: tutti coloro che si trovavano nei domini longobardi vennero considerati sudditi^[47].

A parte ciò Rotari si limitò a far redigere per iscritto ed in latino^[48] le consuetudini (*cadarfrede*) in materia giudiziaria, e quindi fissò, anche in materia di guidrigildo e di *fredus*^[49], una volta per tutte, delle regole che pur esistenti da tempi remoti, erano però oggetto di interpretazione elastica^[50].

Tuttavia tale Editto veniva osservato soltanto qualora si agisse nel pubblico processo di fronte ad un tribunale longobardo e si invocasse appunto una delle 390 leggi contenute nell'Editto.

Si mise per iscritto che la faida potesse essere sostituita dal guidrigildo e che comunque si dovesse pagare la relativa tassa^[51]; quindi apprezzato il guidrigildo si aggiungeva il “diritto fisso di faida” che alcuno stimò in 20 soldi^[52].

L'editto stabilì anche il *pretium* di ogni offesa: ad esempio un omicidio occulto di un libero o di un servo era apprezzato una certa cifra di *guidrigildum* e novecento soldi di *fredus*^[53] che l'uccisore doveva corrispondere, ma quello che differenziava il valore di una vittima appartenente ad una razza diversa da quella longobarda erano le tasse che su detto *pretium* gli eredi dovevano pagare e che venivano ovviamente determinate dai Longobardi^[54]; con ciò si salvava sempre e comunque l'onore e la dignità della *gens* longobarda.

L'Editto di Rotari sembra offrire svariati tipi di prescrizione che davano luogo anche a diverse scansioni ed esiti processuali.

Per i delitti pubblici era esclusivamente prevista la pena di morte: l'unico modo per evitarla era dunque quello di vincere le prove del giudizio di Dio.

Facevano parte dei delitti capitali la uccisione del *dux*, la viltà, l'alto tradimento^[55], la ribellione al comandante in guerra^[56], l'abbandono o l'inganno del compagno in guerra^[57].

Il secondo tipo di prescrizione prevedeva il pagamento del solo *fredus*: in tal caso il colpevole era ammesso al pagamento di una sanzione. I proventi del *fredus* potevano spettare esclusivamente al re ovvero metà al re e metà agli offesi dal reato.

Ad esempio la somma di novecento soldi da corrispondere a titolo di *poenam* era prevista per chi dava rifugio ai ladri, alle spie, all'omicida^[58] e anche per chi portava scandalo o sedizione in convento o nelle assemblee^[59] oppure nel caso di coloro che depredavano i cadaveri^[60].

Altre norme prevedevano congiuntamente il *guidrigildum* e il *fredus*: in caso di colpevolezza dunque non bastava soddisfare il re, ma anche gli offesi dal reato e quindi entravano in gioco i periti che dovevano stimare il capo della vittima; se il guidrigildo non veniva corrisposto riprendeva vigore con tutta probabilità del diritto di faida.

Ciò accadeva, come si è visto, per l'omicidio occulto che comportava sia il pagamento del *fredus* di novecento soldi, sia del *guidrigildum* ai parenti del morto^[61].

Ancora vi erano prescrizioni che richiedevano solo il pagamento del *guidrigildum*; in tal caso dovevano essere tacitati i soli offesi dal reato o comunque dal comportamento stigmatizzato.

Il traghettatore di fiume che trasportasse il fuggiasco era ad esempio soggetto a pena di morte, ma poteva salvarsi pagando appunto il guidrigildo^[62].

Ancora vi erano norme che stabilivano l'entrata in gioco di un garante che poteva corrispondere il *guidrigildum* e/o il *fredus* in luogo del garantito. In assenza del garante o del pagamento il diritto di faida riprendeva evidentemente il suo corso.

Nel caso ad esempio in cui un servo (e quindi anche un Romano) avesse ucciso il suo padrone c'era ordinariamente la pena di morte. Ma colui che ne prendeva le difese poteva pagare novecento soldi metà al re e metà ai parenti del morto^[63].

Infine c'erano tutte quelle norme relative al diritto di Mundio e di Aldionato che, come abbiamo accennato, costituivano particolari regimi.

Un sistema complesso dunque: anche per questo forse ogni popolo preferiva seguire nelle questioni "domestiche" le sue leggi seppure ciò non fosse propriamente legale; e quindi i Romani^[64] utilizzavano il diritto giustiniano per i loro contratti e per le loro dispute.

E ciò anche se avessero goduto davanti al tribunale longobardo del privilegio del guidrigildo, ossia fossero stati "longobardizzati".

Nel caso di dispute per lo più in questo periodo i popoli dominati ricorrevano ad arbitri che erano sacerdoti cattolici per i Romani e sacerdoti ariani per i Goti^[65].

Il tribunale longobardo era quindi vissuto dai popoli dominati come un sistema di giustizia alternativo nella ipotesi in cui non si volesse promuovere un arbitrato che i Longobardi definivano peraltro giurisdizione volontaria^[66].

Il loro concetto di alternatività era quindi diverso dal nostro dal momento che il rito domestico non era legale, ma semplicemente tollerato.

In sintesi con l'Editto di Rotari non si estende il guidrigildo a tutti i Romani, ma si concede semplicemente ad essi una giurisdizione legale^[67]; coloro che poi venivano considerati "*patteggiati*"^[68], potevano anche godere davanti al tribunale longobardo del guidrigildo, che però veniva appunto apprezzato in modo minore rispetto a quello longobardo attraverso un gioco di furbesca tassazione.

Erano considerati, a dire il vero, longobardizzati anche i *Guargangi*, ossia gli stranieri che chiedevano asilo nel Regno longobardo^[69]: essi dovevano fare atto di sudditanza ed implorare la protezione (*Mundio*) del re ed in cambio ottenevano di essere sottoposti alla legislazione longobarda ovvero ad una legislazione ancor più privilegiata, nel senso che potevano entrare ed uscire da Regno con più facilità degli stessi Longobardi.

Non si trattava però di cittadini longobardi pieni: era loro vietato fare donazioni ed alienazioni d'ogni tipo, e manomettere *Aldii* ed i servi, senza il consenso del Re. Morto il *Guargango*, i suoi figliuoli legittimi potevano ereditare i beni del padre, ma divenivano semplicemente Longobardi e quindi non potevano mantenere l'eventuale regime privilegiato dei padri^[70].

Ma in ogni caso questi stranieri avevano un trattamento di gran lunga migliore rispetto a quello dei poveri Romani.

La situazione cambiò in parte con la conversione alla fede^[71] dei Longobardi e con una legge (726 d.C.) di Liutprando^[72] in cui si comminava una multa al notaio qualora la pattuizioni fossero state redatte per ignoranza contrariamente alla legge dei contraenti.

Ciò determinava appunto il riconoscimento regale della legge romana e l'applicazione ad un notaio del guidrigildo, qualsiasi fosse la sua nazionalità.

Quindi per i Romani divenne legale l'uso contrattuale del diritto giustiniano.

Nel contempo Liutprando considerò tutti i sudditi dell'Esarcato^[73] come se fossero Longobardi e quindi estese ad essi finalmente il guidrigildo.

Le composizioni in uso dei barbari^[74] non avevano dunque un particolare rapporto con la conciliazione odierna, anche se di fatto aveva la stessa funzione perché ristabiliva la pace tra i contendenti; ogni offesa andava riparata solamente col pagamento di una multa o di un risarcimento, per il quale si teneva conto delle condizioni dell'offeso e dell'offensore.

Pagata la multa od intervenuto il risarcimento dunque non poteva dirsi che fosse intervenuto un accordo od una transazione.

Per quanto anche nell'impero romano che stava venendo meno non sappiamo esattamente che cosa si intendesse per transazione^[75].

Il guidrigildo ed il *fredus* divennero poi peraltro la base legale degli *accomodamenti*^[76] che dal XIV sec. si sono mantenuti, sotto diverso nome, sino ad oggi^[77].

Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione dei conflitti, volume I, pp. 208 e ss. - tutti i diritti sono riservati

[1] Ci riferiamo in particolare al Codice Teodosiano, alle Istituzioni giustiniane, ai libri XLVII e XLVIII del Digesto (*libri terribiles*) e a varie Novelle imperiali. E. MESSINA, *Propedeutica al diritto penale delle Due Sicilie*, Napoli, 1858, p. 60 e ss.

[2] Con le invasioni dell'Europa di popoli slavi, germani ed arabi.

[3] Anche perché si trattava, almeno originariamente, di popoli semi-nomadi che vivevano essenzialmente di caccia ed agricoltura: quando si stanziavano su un territorio esso veniva ripartito solo per il tempo in cui permanevano e quindi sostanzialmente pochi mesi. Il possesso provvisorio di un terreno serviva unicamente a rafforzare il loro senso di libertà. V. F. S. DI CHIOGGIA, *Degli ordini sociali e del possesso fondiario appo i Longobardi*, in *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften*, Vienna, 1861, p. 431 e ss.

[4] Non però alla donna. V. *Liutprandi*, legge 13. Anche in Grecia la vendetta apparteneva a tutti i membri della casa dell'offeso contro tutti i membri della famiglia dell'offensore. A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, op. cit., p. 159.

[5] H. STADLER, *Dizionario storico della Svizzera*, in <http://www.hls-dhs-dss.ch>.

[6] H. STADLER, op. cit.

[7] E. MESSINA, *Propedeutica al diritto penale delle Due Sicilie*, cit., p. 63.

[8] Per impossibilità fisica.

[9] Al giudizio degli arimanni o uomini liberi o rachimburchi o probi. E. MESSINA, *Propedeutica al diritto penale delle Due Sicilie*, cit. p. 64.

[10] V. la legge I dell'Editto di Rotari.

[11] Era una tassa detta anche multa regale che si pagava al re in una sessantina di ipotesi (il numero è quello dell'Editto di Rotari) e che veniva riscossa dal Gastaldo e dallo Sculdascio.

[12] E. MESSINA, *Propedeutica al diritto penale delle Due Sicilie*, cit. p. 64.

[13] E pure tassato dalla legge: così presso i Franchi Salici e Ripuari, gli Alemanni o Svevi, i Bavari, i Turingi, i Sassoni. Il guidrigildo di un Franco ad esempio era doppio di quello di un Romano ammesso e se quest'ultimo era povero (*tributario*) valeva ancora meno. V. C. TROYA, *Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774*, Volume primo, Stamperia Reale, Napoli 1853, p. LXVIII.

[14] V. C. TROYA, *Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774*, Volume secondo, Stamperia Reale, Napoli 1853, p. 125. V. in particolare la legge XI dell'Editto di Rotari ove si stabilisce il principio della *aestimatio capitis*.

[15] Così dispone la legge VIII dell'Editto di Rotari dove compare appunto per la prima volta il termine *guidrigild*.

[16] A cui potevano partecipare anche coloro che si macchiavano di delitti capitali tramite loro campioni (v. Legge VIII dell'Editto di Rotari). Anche per i Goti ed Ostrogoti il duello giudiziario era una vera e propria mania. V. TROYA, *Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774*, Volume secondo, op. cit., p. 123.

[17] Ricordiamo che questa fu l'opinione anche dei popoli omerici come ci attesta ad esempio la presenza di duello giudiziario.

[18] Perteneva però solo all'uomo libero e non al servo che poteva soltanto utilizzare la prova dell'acqua bollente e gli altri ordali. F. S. DI CHIOGGIA, *Degli ordini sociali e del possesso fondiario appo i Longobardi*, op. cit., p. 401 e ss.

[19] E. MESSINA, *Propedeutica al diritto penale delle Due Sicilie*, cit. p. 64.

[20] Liutprandi, *Lib. VI*, leg. 65.

[21] Il cui utilizzo peraltro è attestato sino al 1546 nel Reame di Napoli. V. TROYA, *Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774*, Volume secondo, op. cit., p. 328-329.

[22] E. MESSINA, *Propedeutica al diritto penale delle Due Sicilie*, cit. p. 65.

[23] J. LE GOFF, *L'uomo medioevale*, Laterza, Bari, 1987, p. 33.

[24] Capitolare 967. Ottone II fu imperatore del Sacro Romano Impero dal 973 al 983.

[25] "*Ubi vero inquisitio facienda est sive per testes, sive per iudicium Dei... PUGNAM, aquam vel ferrum, vel quocumque modo, sine iudicibus non fiat*". V. TROYA, *Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774*, Volume secondo, op. cit., p. 324-325.

[26] Ci riferiamo al 568 d. C.

[27] In Francia avevano maggiore rispetto per la romanità e quindi estesero il guidrigildo al cittadino romano e permisero pure l'uso della legge civile romana, dato che i Salii non ne avevano molte; tuttavia laddove ci fosse contrasto prevaleva la *lex salica*.

[28] Si veda la legge II dell'Editto di Rotari.

[29] Il quale poteva giustificarsi in virtù di una ispirazione divina.

[30] Tale pagamento era dovuto anche per l'istigatore di un omicidio che non giungesse a compimento (legge X dell'Editto).

[31] Rotari ce lo spiega nell'XI legge ove usa il termine di "uomo libero" (lo farà per altre 41 volte in tutta la legge).

[32] Legge CXCVIII dell'Editto di Rotari.

[33] Legge XXVI dell'Editto di Rotari.

[34] Legge CLXXXVI dell'Editto di Rotari.

[35] Legge CXCI dell'Editto di Rotari.

[36] Liutprandi, XII. V. *amplius* F. S. DI CHIOGGIA, *Degli ordini sociali* op. cit., p. 391 e ss.

[37] Legge 205 dell'editto di Rotari. Il diritto di mundio era però vendibile anche ad un estraneo. C. TROYA, *Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774*, Volume primo, op. cit. p. CXVII. Il *mundio* consisteva sostanzialmente nel diritto di protezione a cui corrispondevano a vari tipi di sottomissione.

[38] C. TROYA, *Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774*, Volume primo, op. cit. p. CXVII.

[39] E non riconobbero nemmeno la legge romana.

[40] Cioè cittadini degradati o servi affrancati.

[41] V. C. TROYA, *Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774*, Volume primo, op. cit., p. 195-196.

[42] Era il corrispondente dei liberti romani: ci voleva però una scrittura privata di affrancamento. V. C. TROYA, *Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774*, Volume primo, op. cit. p. CXV.

[43] Il prezzo per l'uccisione di un aldio era di 60 soldi sempre che il valore venale non fosse superiore. Legge CXXVIII dell'editto di Rotari.

[44] Regina dei Longobardi dal 589 al 627 d. C.

[45] V. C. TROYA, *Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774*, Volume primo, p. cit., p. XXXII e ss.

[46] F. S. DI CHIOGGIA, *Degli ordini sociali* op. cit., p. 395.

[47] Persero il guidrigildo fermo i popoli barbari che lo avevano adottato e che risiedevano appunto nel Regno longobardo.

[48] Le alternative alla lingua latina che si mostravano ai compilatori che erano chierici goti erano la lingua gotica e quella greca, ma queste due lingue erano poco conosciute nella penisola.

[49] Per la precisione l'Editto conteneva 341 leggi penali e 59 leggi civili. C. TROYA, *Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774*, Volume primo, op. cit., p. 190.

[50] Compì insomma un'operazione analoga a quella del Decemviri con riferimento alle XII Tavole.

[51] Legge CCCLXXXVII dell'Editto di Rotari: "*Si quis hominum libero casu faciente nolendo occiderit. Comp. eum sicut appretiatus fuerit. Faida non requiratur. Eo quo nolendo fecit*"

[52] C. TROYA, *Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774*, Volume primo, op. cit., p. 366-367.

[53] Legge XIII dell'Editto di Rotari.

[54] C. TROYA, *Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774*, Volume primo, op. cit. p. 196.

[55] V. leggi III e VIII dell'Editto di Rotari.

[56] Legge VI dell'Editto di Rotari.

[57] Legge VII dell'Editto di Rotari.

[58] Legge V dell'Editto di Rotari.

[59] Legge VIII dell'Editto di Rotari.

[60] Legge XV dell'Editto di Rotari.

[61] Legge XIII dell'Editto di Rotari.

[62] Legge CCLXXIII dell'Editto di Rotari.

[63] Legge XIII dell'Editto di Rotari.

[64] Anche se i popoli sudditi persero legalmente il loro nome e quindi a partire dall'Editto non si trova più nei testi il riferimento ai "cittadini romani".

[65] L'arbitrato peraltro veniva amministrato anche con riferimento ai longobardi, come abbiamo rilevato a suo tempo.

[66] E che facevano per lo più finta di ignorare.

[67] V. Legge XVII dell'Editto di Rotari. E chi avesse recato danno ad un barone (per barone Rotari intendeva "l'uomo") anche per vendetta, sulla strada del tribunale era condannato a pagare un *fredus* di novecento soldi, che andavano per metà al leso e per metà al Re (legge XVIII dell'Editto di Rotari).

[68] Per intenderci i “raccomandati” per qualche motivo dell’epoca che riuscivano a superare il regime di semilibertà o di schiavitù.

[69] Potevano avere l’estrazione sociale più varia, dai malfattori agli esuli politici, dai giudici ai monaci e agli eremiti.

[70] C. TROYA, *Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774*, Volume primo, op. cit. p. 340-341.

[71] Che comportò perlomeno la quasi impossibilità dell’omicidio di un uomo di chiesa e ciò nonostante una forte aumento del guidrigildo. Si distinsero tre classi di ecclesiastici; quelli che avevano un primato (arcivescovi, vescovi, abati ed alto clero in generale) godevano di un guidrigildo di duecento soldi, ma poteva arrivare a trecento e più ad arbitrio del principe; per i chierici di palazzo che avevano un rango inferiore il valore era di duecento soldi (come i Gasjndi, ossia i clientes dei nobili che potevano essere anche pubblici funzionari), mentre i religiosi non palatini valevano centocinquanta soldi (come gli *Esercitateles* ossia i cavalieri Longobardi). Cfr. F. S. DI CHIOGGIA, *Degli ordini sociali* op. cit., p. 400.

[72] *Liutprandi Leges*, lib. 6, 37 (detta “legge degli scribi”). Liutprando visse tra il 690 e il 744 d. C.

[73] Il territorio formato da Ravenna, Forlì, Forlino, Classe e Cesena in mano ai Longobardi verso la fine della dominazione.

[74] Si vedano sul punto le legislazioni franche e longobarde.

[75] Possiamo dire che la *transactio* era un accordo tra le parti diretto a dare un nuovo regolamento ad un rapporto già esistente tra di esse; sulla validità e contenuto di questo accordo vi sono però delle incertezze. Nella prima epoca classica sembra aver avuto due esplicazioni: quella del contratto atipico ossia di un accordo rientrante in atti astratti come la *stipulatio* o la *mancipatio*; in altre parole se con la *mancipatio* si trasferiva un bene ad un prezzo inferiore al suo valore, la differenza costituiva la misura della transazione.

Ma tale accordo essendo un *nuda pactio* (essendo cioè privo di forma) era sprovvisto di sanzione e poteva farsi valere solo in via di eccezione, sul presupposto che fosse intervenuta una finta *stipulatio* o *mancipatio* (nell’es. precedente: se Tizio conveniva Caio per il pagamento della differenza, Caio poteva eccepire l’esistenza del patto). Poteva esplicarsi in una *stipulatio* se ne rivestiva le forme ed allora il patto era munito dell’*actio ex stipulatu*. Alla fine dell’epoca classica tale pattuizione inizia ad avere una autonoma rilevanza (l’imperatore Graziano richiede per esso la forma scritta) ed in epoca giustiniana viene riconosciuta come contratto che si tutela con l’*actio praescripti verbis* (un’azione che è mezzo generale per l’inadempimento di ogni contratto innominato).

[76] Ossia delle riconciliazioni in seguito ad oltraggi, a percosse e perfino ad omicidi.

[77] V. le attuali oblazioni per le contravvenzioni.